

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN, PENGAWASAN, DAN PELINDUNGAN EKOSISTEM KEUANGAN
DIGITAL DAN KEKAYAAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ekosistem keuangan digital yang kompleks, tanpa batas yurisdiksi, dan bergerak dengan kecepatan tinggi;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, mendorong inklusi keuangan, dan melindungi kepentingan konsumen serta data pribadi masyarakat, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada mitigasi risiko;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi seperti penasihat investasi otomatis (Robo-Advisor), bursa aset kripto, perbankan terbuka (Open Banking), dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengembangan, Pengawasan, dan Pelindungan Ekosistem Keuangan Digital dan Kekayaan Teknologi.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGEMBANGAN, PENGAWASAN, DAN
PELINDUNGAN EKOSISTEM KEUANGAN DIGITAL DAN KEKAYAAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ekosistem Keuangan Digital adalah keseluruhan sistem, mekanisme, dan proses yang memfasilitasi transaksi keuangan, investasi, dan pengelolaan kekayaan yang sepenuhnya atau sebagian besar mengandalkan infrastruktur teknologi informasi.
2. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
3. Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat BI, adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan menerbitkan Rupiah Digital.
4. Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran, pengelolaan investasi digital (Wealth Tech), aset kripto (Crypto Assets), dan penasihat investasi otomatis (Robo-Advisor).
5. Robo-Advisor adalah sistem perangkat lunak yang menggunakan algoritma kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan pembelajaran mesin (Machine Learning) untuk memberikan

layanan perencanaan keuangan, alokasi aset, dan manajemen portofolio investasi secara otomatis dengan minim atau tanpa intervensi manusia.

6. Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak ketiga.

7. Open Banking adalah mekanisme berbagi data keuangan nasabah secara aman melalui Antarmuka Pemrograman Aplikasi (Application Programming Interface/API) yang terstandarisasi antara lembaga jasa keuangan dan Penyelenggara ITSK pihak ketiga.

8. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dana, melakukan investasi, atau menggunakan fasilitas layanan keuangan digital dari Penyelenggara ITSK.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan ITSK berasaskan:

- a. inovasi yang bertanggung jawab;
- b. keamanan dan keandalan sistem;
- c. perlindungan data dan privasi;
- d. transparansi dan keadilan; dan
- e. pencegahan risiko sistemik.

Pasal 3

Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan ITSK, baik yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang didirikan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang layanan tersebut ditargetkan untuk, dapat diakses oleh, atau merugikan warga negara Indonesia.

BAB III

PERIZINAN, PENDAFTARAN, DAN KEPEMILIKAN

Pasal 4

(1) Setiap Pihak yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan ITSK wajib memperoleh izin usaha dari OJK dan/atau BI sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya.

(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk penyelenggara bursa aset kripto dan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk penyelenggara Robo-Advisor;
- b. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali;
- c. memiliki arsitektur teknologi informasi yang memenuhi standar keamanan siber internasional yang diakui OJK.

Pasal 5

(1) Kepemilikan asing pada Penyelenggara ITSK dibatasi paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) dari total modal disetor.

(2) Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dilarang melakukan perubahan pemegang saham pengendali, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), atau pengambilalihan (akuisisi) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OJK.

BAB IV

RUANG UJI COBA (REGULATORY SANDBOX)

Pasal 6

(1) Setiap Penyelenggara ITSK yang menawarkan produk atau model bisnis baru yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan wajib mengikuti program Regulatory Sandbox paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Selama masa Regulatory Sandbox, Penyelenggara diwajibkan untuk membatasi jumlah Konsumen maksimal 25.000 (dua puluh lima ribu) pengguna dan total dana kelolaan (Asset Under Management) tidak melebihi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

(3) OJK berwenang menghentikan keikutsertaan Penyelenggara dalam Regulatory Sandbox sewaktu-waktu apabila ditemukan adanya indikasi penipuan, skema ponzi, kegagalan sistem yang fatal, atau pelanggaran berat terhadap prinsip perlindungan konsumen.

BAB V

PENGELOLAAN KEKAYAAN DIGITAL DAN ROBO-ADVISOR

Pasal 7

(1) Penyelenggara layanan Robo-Advisor memegang tugas fidusia (fiduciary duty) untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik (best interest) Konsumen.

(2) Penyelenggara layanan Robo-Advisor wajib melakukan penilaian profil risiko Konsumen (Risk Profiling) secara komprehensif, logis, dan terdokumentasi sebelum merekomendasikan atau mengeksekusi alokasi portofolio investasi.

(3) Algoritma yang digunakan oleh Robo-Advisor wajib diaudit setiap 1 (satu) tahun sekali oleh pihak ketiga independen (Algorithm Auditor) yang terdaftar di OJK.

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan tidak adanya bias algoritma (algorithmic bias), tidak adanya manipulasi pasar, tidak adanya benturan kepentingan tersembunyi (hidden conflicts of interest), dan memastikan bahwa algoritma tidak mengambil risiko ekstrem di luar profil Konsumen.

Pasal 8

(1) Penyelenggara layanan Robo-Advisor memikul tanggung jawab hukum penuh atas setiap kerugian finansial yang diderita oleh Konsumen akibat malfungsi algoritma, kesalahan pengkodean (coding errors), serangan siber pada sistem inti, atau kelalaian dalam menjaga integritas data.

(2) Kerugian finansial yang diakibatkan murni oleh fluktuasi pasar wajar dan telah dijelaskan dalam profil risiko Konsumen dikecualikan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Dalam hal Penyelenggara menawarkan instrumen investasi dengan klasifikasi Risiko Tinggi (High-Risk Instruments) termasuk namun tidak terbatas pada Aset Kripto, derivatif digital, produk terstruktur kompleks, dan reksa dana pasar modal global, Penyelenggara wajib:

- a. menampilkan pop-up peringatan risiko (Risk Warning) secara visual, jelas, dan tidak dapat dilewati (unskippable) sebelum transaksi dieksekusi;
- b. mewajibkan Konsumen untuk menyetujui pernyataan sadar risiko melalui mekanisme tanda tangan elektronik tersertifikasi.

BAB VI

OPEN BANKING DAN PEMROSESAN DATA KEUANGAN

Pasal 10

(1) Lembaga Jasa Keuangan wajib menyediakan standar API yang aman untuk mendukung inisiatif Open Banking, memungkinkan Penyelenggara ITSK untuk mengakses data historis transaksi Konsumen.

(2) Akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Persetujuan Eksplisit (Explicit Consent) dari Konsumen yang bersangkutan, yang dapat dicabut sewaktu-waktu secara real-time.

(3) Penyelenggara ITSK dilarang menggunakan praktik antarmuka manipulatif (Dark Patterns) untuk mengelabui Konsumen agar memberikan persetujuan akses data.

BAB VII

KEAMANAN SIBER DAN RESILIENSI SISTEM

Pasal 11

(1) Penyelenggara ITSK wajib memiliki Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center/DRC) yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Penyelenggara wajib melakukan uji penetrasi sistem (Penetration Testing) sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun oleh lembaga keamanan siber independen.
- (3) Dalam hal terjadi insiden kegagalan sistem, kebocoran data, atau serangan siber, Penyelenggara wajib melaporkan kejadian tersebut kepada OJK, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Konsumen yang terdampak selambat-lambatnya 1x24 jam sejak insiden diketahui.

BAB VIII

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)

Pasal 12

- (1) Setiap Penyelenggara ITSK ditetapkan sebagai Pihak Pelapor wajib di bawah rezim Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Customer Due Diligence/CDD) pada saat pembukaan akun baru, yang meliputi verifikasi identitas (e-KYC), pemindaian biometrik liveness detection, dan pengecekan silang terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).
- (3) Untuk transaksi harian tunggal maupun kumulatif yang melebihi ambang batas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau ekuivalennya dalam mata uang asing maupun Aset Kripto, Penyelenggara wajib melakukan Uji Tuntas Pengguna Jasa Lebih Mendalam (Enhanced Due Diligence/EDD) dengan memverifikasi secara langsung sumber dana (Source of Wealth) dan tujuan transaksi.
- (4) Penyelenggara wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak transaksi tersebut teridentifikasi oleh sistem analisis kepatuhan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap Penyelenggara ITSK yang melanggar ketentuan kewajiban perizinan, perlindungan konsumen, pengamanan data, kewajiban audit algoritma, atau kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan kotor tahunan perusahaan pada tahun buku sebelumnya;
 - c. pembekuan akses sistem aplikasi kepada publik untuk sementara waktu;
 - d. pencopotan paksa anggota Direksi atau Dewan Komisaris; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha secara permanen.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pegawai Penyelenggara ITSK yang secara sengaja memanipulasi algoritma Robo-Advisor, sistem bursa kripto, atau mesin pencocokan transaksi (matching engine) untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan Konsumen dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak meretas, membocorkan, mengeksploitasi, atau memperjualbelikan data portofolio investasi dan profil kekayaan Konsumen kepada pihak ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan ITSK menghimpun dana masyarakat tanpa memiliki izin usaha yang sah dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan kejahatan perbankan gelap dan penipuan investasi dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Penyelenggara ITSK yang telah beroperasi berdasarkan peraturan OJK atau BI sebelumnya diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 16

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA